LLIÇÓ 2

CONTRACTACIÓ. ESPECALITATS PER A LA PRÀCTICA PROFESSIONAL

CAS PRÀCTIC 1. *LA PLATAFOMRA QUE "NOMÉS INTEREMDIA"*

La Laia necessita un ordinador portàtil nou i en troba un per 1.200 € a TechMarket, una plataforma en línia que posa en contacte venedors i compradors.

A la pàgina del producte apareix el logotip de TechMarket, el pagament es fa directament a través de la plataforma i TechMarket cobra l'import a la Laia. A les condicions generals, que la Laia accepta marcant una casella abans de comprar, s'indica que TechMarket és únicament un intermediari i que el contracte de compravenda es conclou directament entre el comprador i el venedor.

El venedor és **Digital World Ltd.**, una empresa domiciliada fora de la Unió Europea.

Quan arriba l'ordinador, la Laia comprova que no funciona correctament. Intenta contactar amb el venedor, però aquest no respon. La Laia reclama aleshores a TechMarket, que li contesta: "Nosaltres només posem en contacte compradors i venedors. D'acord amb les condicions que vas acceptar, qualsevol reclamació s'ha de dirigir exclusivament al venedor".

A més, la Laia descobreix que per poder comprar havia acceptat unes condicions generals de més de cinquanta pàgines, algunes redactades amb un llenguatge jurídic molt complex.

Qüestions:

1. Quines relacions contractuals diferents podeu identificar en aquest cas?
2. Estem davant d'una contractació B2B, B2C o C2C? Quina importància pot tenir saber si el venedor actua com a empresari o com a particular?
3. El fet que les condicions generals indiquin que TechMarket és un "mer intermediari" és suficient, per si sol, per determinar quin paper jurídic té realment la plataforma?
4. Quin problema planteja el fet que el venedor estigui domiciliat fora de la Unió Europea? Penseu especialment en la possibilitat real de formular una reclamació i aconseguir que aquesta sigui efectiva.
5. El fet que la Laia hagi marcat la casella "He llegit i accepto les condicions generals" significa necessàriament que totes les clàusules s'han incorporat vàlidament al contracte? Quina importància pot tenir que siguin il·legibles, ambigües, fosques o incomprensibles?
6. Quins remeis podria esperar la Laia davant d'un bé que no funciona correctament?
7. Canviaria alguna cosa en la vostra valoració si TechMarket, a més de cobrar el preu, decidís quins venedors poden operar a la plataforma, fixés determinades condicions de venda i gestionés íntegrament les devolucions?

CAS PRÀCTIC 2. *"CONTRACTE DE PRÀCTIQUES" EN UNA EMPRESA DE SOFTWARE*

En Pol acaba el Grau en Enginyeria Informàtica i és contractat per DataSolutions, S.L., una empresa dedicada al desenvolupament de software empresarial.

L'empresa li ofereix un "contracte de pràctiques" durant dotze mesos perquè pugui adquirir experiència professional relacionada amb els seus estudis.

En Pol treballa de dilluns a divendres, de 9 a 18 h, utilitza l'ordinador de l'empresa, rep instruccions del cap de projecte i cobra una retribució mensual.

Al contracte s'inclou també un període de prova de sis mesos.

Al cap de tres mesos, el cap de projecte comunica a en Pol que l'empresa prescindeix d'ell durant el període de prova. En Pol pregunta el motiu i el responsable de recursos humans li respon: "No hem de justificar res perquè estàs en període de prova."

Uns dies abans, però, En Pol havia explicat als companys que pateix una malaltia que requereix acudir periòdicament a revisions mèdiques. Un company li comenta que el responsable de l'equip havia dit que "necessitaven algú que no hagués d'estar faltant per anar al metge".

En Pol també descobreix que una companya contractada el mateix dia, per fer funcions similars i amb la mateixa titulació, només tenia pactat un període de prova de dos mesos.

Qüestions:

1. Quins elements permeten afirmar que entre en Pol i DataSolutions existeix una relació laboral?
2. Quin tipus de contracte sembla haver celebrat en Pol? Quina finalitat té aquesta modalitat contractual?
3. Quins requisits ha de complir el període de prova? És suficient que l'empresa indiqui simplement al contracte que tindrà una durada de sis mesos?
4. Durant el període de prova, l'empresa pot desistir lliurement de la relació. Significa això que pot fer-ho per qualsevol motiu?
5. Quina rellevància jurídica podria tenir el comentari del responsable sobre les absències d'en Pol per motius de salut?
6. Si en Pol pogués aportar indicis que la decisió empresarial està relacionada amb la seva malaltia o condició de salut, quin principi podria entrar en joc?
7. El fet que una altra treballadora tingui un període de prova diferent permet concloure automàticament que el d'en Pol és incorrecte? Quina informació addicional necessitaríeu per poder valorar-ho?
8. Imagineu ara que, en lloc d'un contracte laboral, DataSolutions hagués obligat en Pol a donar-se d'alta com a autònom, mantenint exactament les mateixes condicions de treball. Quina problemàtica jurídica apareixeria?